

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 546/2532 นาย ทา สิทธิ กับพวก
นาง บุญ ยวง อุป ขาว

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1356, มาตรา 1381, มาตรา 1382

ที่ดินกรรมสิทธิ์รวมที่ยังมิได้มีการแบ่งแยกการครอบครองเป็นสัดส่วนนั้น
เจ้าของรวมคนหนึ่งครอบครองที่ดินส่วนใด ย่อมถือว่าเป็นการครอบครองแทนเจ้าของรวม
คนอื่นด้วย จึงถือไม่ได้ว่าเป็นการครอบครองอย่างเป็นเจ้าของตาม ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382เมื่อต่อมาได้ มีการจดทะเบียนแบ่งแยกที่ดินดังกล่าว
ให้แก่เจ้าของรวมแต่ละคนเป็นสัดส่วนแล้ว ระยะเวลาการครอบครองปรปักษ์จึงจะ
เริ่มนับตั้งแต่ มีการแบ่งแยกกันนั้น.

ที่ดินกรรมสิทธิ์รวมที่ยังมิได้มีการแบ่งแยกการครอบครองเป็นสัดส่วนนั้น
เจ้าของรวมคนหนึ่งครอบครองที่ดินส่วนใด ย่อมถือว่าเป็นการครอบครองแทนเจ้าของรวม
คนอื่นด้วย จึงถือไม่ได้ว่าเป็นการครอบครองอย่างเป็นเจ้าของตาม ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382เมื่อต่อมาได้ มีการจดทะเบียนแบ่งแยกที่ดินดังกล่าว
ให้แก่เจ้าของรวมแต่ละคนเป็นสัดส่วนแล้ว ระยะเวลาการครอบครองปรปักษ์จึงจะ
เริ่มนับตั้งแต่ มีการแบ่งแยกกันนั้น.

(วีระชัย สุตรสุวรรณ-ปชา วรธรรมพินิจ-เสียง ตริวิมล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ